

1506107-48.2021.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, 8º e 9º andar, Santo Amaro - CEP 04734-003, Fone: 5522-8833 r229, São Paulo-SP - E-mail: stoamaro1cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Autos:

1506107-48.2021.8.26.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEMENTE COELHO DE PASSOS

Juiza de Direito: ANA LUCIA SIQUEIRA DE FIGUEIREDO

Vistos.

CLEMENTE COELHO DE PASSOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, no dia 07 de agosto de 2021, por volta das 16h52, na Rua Agostinianos, nº 28, bairro Jardim Ângela, nesta Capital e Comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão à fls. 04.

Narra a denúncia policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela região quando, no interior de uma praça, avistaram o acusado apresentando comportamento suspeito, uma vez que escondeu algum objeto na pochete que portava na cintura, razão pela qual procederam à abordagem. Em revista pessoal, dentro da mencionada pochete, encontraram uma porção de substância aparentando ser maconha. Indagado, o acusado assumiu que a referida substância era destinada para consumo pessoal. Realizada a análise do material apreendido, o resultado foi positivo para a substância Tetrahydrocannabinol, conforme laudo de exame químico-toxicológico às fls. 33/35.

Sem direito aos benefícios da Lei nº 9.099/95, pelo Ministério Público foi oferecida denúncia contra o acusado. Após a citação pessoal do réu e defesa oral,

foi a denúncia recebida (fls. 84/5). Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha. O réu foi interrogado. Por memoriais, o Ministério Público insistiu na condenação nos exatos termos da denúncia, ao passo que a Defesa requereu a absolvição, com fulcro no art.386, inciso VI, do CPP ou aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório, decido.

A presente ação penal é procedente.

A prova da materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de constatação de fls. 5/6, laudo de exame químico toxicológico (fls. 34/5), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

Com efeito, o réu, na fase policial disse que trazia consigo a substância entorpecente para seu consumo.

Em juízo, o réu optou pelo silêncio.

Em juízo, a testemunha policial Luiz Claudio Moura repisou o quanto dito anteriormente, esclarecendo que decidiram por realizar a abordagem do réu. Na busca pessoal, encontraram na pochete do acusado uma porção de maconha. Indagado, o réu disse que trazia consigo a droga para consumo pessoal.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e impõe a condenação nos termos da denúncia, pois ficou evidente que o réu trazia consigo, para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Outrossim, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância. Confira-se:

“1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006” (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, Dje 17.11.2014, VU).

Este também é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

“II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a

entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU).

Entendo que não há falar em inconstitucionalidade do artigo 28 em questão sob a alegação de que o dano seria pessoal, visto que o consumo de droga incentiva que mais pessoas a usem, gerando um problema de saúde pública que o Estado não está pronto para lidar, o que enseja a tipificação penal.

Passo a dosar a pena.

Considerando a reincidência do acusado (fls.30/1), aplico-lhe 3 (três) meses de prestação de serviço à comunidade à razão de uma hora de tarefa por dia.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno CLEMENTE COELHO DE PASSOS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 3 (três) meses de prestação de serviço à comunidade.

Intimem-se as partes.

Proceda-se às devidas anotações junto ao SAJ-PG5.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício para encaminhamento do réu à CPMA, providenciando-se o quanto necessário.

Após, tornem os autos conclusos para arbitramento de honorários em favor do defensor dativo.

Comunique-se ao T.R.E. e I.I.R.G.D, nos termos do art. 398 das Normas da Corregedoria.

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

ANA LUCIA SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
Juíza de Direito